

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT

**DIRECTION DES ROUTES
ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE**

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
APPLICABLES AUX TRAVAUX
ROUTIERS COURANTS**

FASCICULE N°1

**CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX
DIVERSES NATURES DE TRAVAUX**

EDITION 1983

Arrêté du ministre de l'équipement n° 451-83 du 20 safar 1403 (6 décembre 1982) approuvant le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement.

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.

Vu le décret n°2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) relatif aux marchés, fournitures ou services au compte de l'état, notamment son article 4, paragraphe 2.

ARRETE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement, tel qu'il est annexé à l'origine du présent arrêté et comprenant les fascicules suivants :

- Fascicule n°1; clauses techniques communes aux diverses natures de travaux;
- Fascicule n°2, clauses financières communes aux diverses natures de travaux;
- Fascicule n°3, clauses techniques communes aux travaux de terrassements;
- Fascicule n°4, clauses techniques communes aux ouvrages d'assainissement et de soutènement;
- Fascicule n°5, clauses techniques communes aux chaussées, comprenant 4 cahiers;
- . Le cahier n°1, dispositions communes à toutes les chaussées;
- . Le cahier n°2, assises non traitées;
- . Le cahier n°3, enduits superficiels;
- . Les cahier n°4, assises traitées aux liants hydrocarbonés et enrobés bitumineux fabriqués à chaud.

ART. 2. - Il est prescrit aux services du ministère de l'équipement d'appliquer le cahier des prescriptions communes aux marchés de travaux routiers courants. Les dérogations éventuelles à ce cahier ainsi que les stipulations retenues, lorsque la possibilité d'adaptation y est prévue, doivent être précisées obligatoirement dans le cahier des prescriptions spéciales.

ART. 3. - Les services des marchés sont tenus de mettre la disposition des personnes intéressées les fascicules du cahier des prescriptions communes dans les bureaux de la direction des routes du ministère de l'équipement.

ART. 4. - Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants entrera en vigueur trois mois après la publication au Bulletin officiel du présent arrêté. Toutefois les marchés de travaux routiers courants pour lesquels la consultation des entreprises aura été lancée avant cette date resteront soumis aux dispositions antérieures.

A partir de la même date ne sont plus applicables aux travaux routiers courant les dispositions de la circulaire n°6019 TPC du 7 juin 1972 relative au cahier des prescriptions communes provisoires.

ART. 5. - Le directeur des routes est chargé de l'application du présent arrêté.

Rabat, le 20 safar 1403 (6 décembre 1982).

MOHAMED KABBAJ.

CAHIER DES PRESCRIPTION COMMUNES APPLICABLES **AUX TRAVAUX ROUTIERS COURANTS**

FASCICULE N°1 **CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX DIVERSES** **NATURE DE TRAVAUX**

SOMMAIRE

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION.....	
ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT FASCICULE.....	
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION.....	
ARTICLE 3 - DEFINITIONS.....	
CHAPITRE 1 PROVENANCE, QUALITE ET STOCKAGE DES MATERIAUX ET	
PRODUITS.....	
ARTICLE 4 : PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS.....	
ARTICLE 5 - MATERIAUX DE CARRIERE ET D'EMPRUNT - LIEUX D'EXTRACTION OU	
D'EMPRUNT.....	
ARTICLE 6 - QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS.....	
ARTICLE 7 - VERIFICATION QUALITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS.....	
ARTICLE 8 - VERIFICATION QUANTITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR	
L'ENTREPRENEUR.....	
ARTICLE 9 - STOCKAGE DES MATERIAUX.....	
ARTICLE 10 - PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR	
DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR L'ADMINISTRATION.....	
CHAPITRE II PLANS, IMPLANTATION DE PIQUETAGE DES OUVRAGES.....	
ARTICLE 11 - PLANS ET DESSINS D'EXECUTION.....	
ARTICLE 12 : PLAN GENERAL D'IMPLANTATION DES OUVRAGES.....	
ARTICLE 13 - PIQUETAGE GENERAL.....	
ARTICLE 14 - PIQUETAGE SPECIAL DU TRACE DES CANALISATIONS, CABLES OU OUVRAGES	
SOUTERRAINS.....	
ARTICLE 15 - EXECUTION DES PIQUETAGES CONSERVATION DES PIQUETS.....	
ARTICLE 16 - NOTIFICATION DES DOCUMENTS DE PIQUETAGE.....	
ARTICLE 17 - PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE.....	
ARTICLE 18 - CAS DES CANALISATIONS ET CABLES SOUTERRAINS DE SERVICE PUBLIC.....	
ARTICLE 19 - CAS PARTICULIER DES TRAVAUX INTERESSANT LES CABLES SOUTERRAINS	
DES P.T.T.....	
CHAPITRE III ORGANISATION DES TRAVAUX MESURES DE SECURITE	
EXECUTION DES TRAVAUX.....	
ARTICLE 20 - PROGRAMME DES TRAVAUX.....	
ARTICLE 21 - INSTALLATION DU CHANTIER DE L'ENTREPRENEUR.....	
ARTICLE 22 - CAHIER DE CHANTIER.....	
ARTICLE 23 - LIEUX DE DEPOT.....	
ARTICLE 24 - EMPLOI DES EXPLOSIFS.....	
ARTICLE 25 - MESURES DE SECURITE DES CHANTIERS.....	
ARTICLE 26 - SIGNALISATION TEMPORAIRE OU DE CHANTIER.....	
ARTICLE 27 - SUJETIONS SPECIALES POUR LES TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES	
LIEUX HABITES.....	
ARTICLE 28 - DEMOLITIONS DE CONSTRUCTIONS.....	
ARTICLE 29 -DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES.....	

ARTICLE 30 - DESORDRES, DEGRADATIONS ET PREJUDICES CAUSES PAR LA CONDUITE ET LES MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX.....	
ARTICLE 31 - MAINTIEN DE L'ECOULEMENT DES EAUX ET DES CIRCULATIONS.....	
ARTICLE 32 - ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI.....	
CHAPITRE IV CONTROLE DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES.....	
ARTICLE 33 - NATURE DES CONTROLES QUALITATIFS.....	
ARTICLE 34 - MODALITE D'EXECUTION ET DE REGLEMENT DES CONTROLES.....	
CHAPITRE V ACHEVEMENT DES TRAVAUX.....	
ARTICLE 35 - PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES.....	
ARTICLE 36 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES.....	
ARTICLE 37 - DESSINS FOURNIS APRES EXECUTION DES OUVRAGES.....	

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

DU FASCICULE N°1

ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT FASCICULE

1 - Le présent fascicule constitue le premier document du cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants du Ministère de l'Equipeement.

2 - Il a pour objet de fixer les clauses techniques commune applicables aux travaux routiers courants quelqu'en soit la nature (terrassements ou ouvrages d'assainissement et de soutènement, chaussées etc...)

3 - Les clauses techniques communes applicables aux travaux d'une même nature (terrassements ou ouvrages d'assainissement et de soutènement ou chaussées etc) font l'objet de fascicules successifs dont l'ensemble constitue, avec le présent fascicule et le fascicule des clauses financières communes, le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants du Ministère de l'Equipeement.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent fascicule sont applicables aux marchés passés pour l'exécution des travaux routiers courants. En sont exclus les travaux de construction d'autoroute, de voie express et d'ouvrages d'art de plus de cinq (5) mètres de portée.

Ce fascicule constitue après les documents généraux de base, le premier texte spécial de référence pour tous les marchés de travaux routiers courants.

ARTICLE 3 - DEFINITIONS

Dans l'ensemble des documents constitutifs des marches passés pour l'exécution des travaux routiers du Ministère de l'Equipeement les termes suivants ont la définition ci-après :

1 - Par « **Administration** » on entend le Ministère de l'Equipeement pour le compte duquel le travail est exécuté.

2 - Par « **Ingénieur** » :

a - « **Ingénieur d'Arrondissement** » en entend l'Ingénieur chargé par l'administration, de la maîtrise de l'ouvrage.

b - « **Ingénieur Subdivisionnaire** » on entend l'Ingénieur chargé par l'administration, de la conduite des travaux de l'ouvrage.

3 - Par « **Entrepreneur** » on entend la personne morale ou physique qui s'engage à réaliser sous sa responsabilité les clauses du marché.

4 - Par « **Ouvrage** » on entend le travail à réaliser quelqu'en soit la nature (terrassement, chaussée, ouvrage d'assainissement etc...)

CHAPITRE 1

PROVENANCE, QUALITE ET STOCKAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

ARTICLE 4 : PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

La provenance des matériaux et produits est définie au cahier des prescriptions spéciales (CPS).

Dans la mesure où le CPS ou les fascicules particuliers du CPS ne fixent pas la provenance des matériaux et produits ou ne soumettent pas celle-ci à l'agrément de l'Ingénieur d'Arrondissement ou de ses préposés, l'entrepreneur a le choix de cette provenance sous réserve que lesdits matériaux ou produits répondent aux conditions fixées par le marché.

Si au cours des travaux l'Entrepreneur demande à modifier la provenance de certains matériaux ou produits fixés par le marché, l'Ingénieur d'Arrondissement peut lui en donner l'autorisation à condition que la qualité des matériaux ou produit de la nouvelle provenance soit au moins égale à celle initialement prévue.

L'autorisation précise si la substitution proposée donne lieu à l'application de nouveaux prix en baisse qui seront fixés conformément à l'article 29 du CCAG.

L'indication de la provenance ne relève pas l'entreprise de sa responsabilité en ce qui concerne la conformité aux normes et qualité prévues par le CPC et complétées éventuellement par le CPS.

Si les normes prescrites ne peuvent être respectées, l'Entrepreneur devra en informer immédiatement l'Ingénieur d'Arrondissement et devra proposer de nouvelles provenances satisfaisant à ces exigences.

ARTICLE 5 - MATERIAUX DE CARRIERE ET D'EMPRUNT - LIEUX D'EXTRACTION OU D'EMPRUNT.

Lorsque les matériaux proviennent de carrière ou d'emprunt, il est précisé que l'entrepreneur supporte les frais d'ouverture et les charges d'exploitation des carrières et lieux d'extraction ou d'emprunt.

Il supporte également, sans recours contre l'administration, la charge des dommages entraînés par l'extraction des matériaux, l'établissement des chemins de desserte et, d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation des carrières et des lieux d'extraction ou d'emprunt.

L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux lois et règlements concernant les extractions et emprunts de matériaux et la protection de l'environnement. Il est notamment tenu, le cas échéant, de se procurer les autorisations nécessaires.

ARTICLE 6 - QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les qualités que doivent présenter les matériaux et produits utilisés dans les travaux ainsi que les essais et les épreuves auxquels ils sont soumis sont fixés par les fascicules particuliers du CPC, éventuellement complétés par les dispositions du CPS.

ARTICLE 7 - VERIFICATION QUALITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS

1 - L'Entrepreneur dispose les matériaux et produits de manière à faciliter les vérifications de qualité. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux ou produits refusés puissent être distingués de ceux qui sont acceptés ou en attente de vérification.

2 - Les mesures qu'il doit prendre à cet effet et le délai dans lequel les matériaux ou produits doivent être enlevés du chantier, sont prescrits par les fascicules particuliers ou par des ordres de service délivrés par l'Ingénieur d'Arrondissement.

ARTICLE 8 - VERIFICATION QUANTITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR.

L'évaluation des quantités de matériaux et produits fournis par l'Entrepreneur est effectuée selon les indications et aux emplacements fixés par l'Ingénieur Subdivisionnaire. Ces emplacements seront préalablement aplanis et dressés par l'Entrepreneur.

Le pesage des matériaux et produits, lorsqu'il est prévu, est effectué contradictoirement sur le bascules vérifiées par les services compétents. Pour les matériaux et produits faisant l'objet de bons de livraison, les indications portées sur ces derniers peuvent être retenues; toutefois, l'Ingénieur Subdivisionnaire se réserve toujours le droit de faire procéder à une vérification contradictoire sur bascule.

ARTICLE 9 - STOCKAGE DES MATERIAUX

Le stockage des matériaux sera effectué sur des aires spécialement aménagées, dépourvues de végétation, convenablement drainées, éventuellement recouvertes d'une couche anticontaminante, et plus généralement à l'abri de toute pollution.

Les matériaux contaminés ne devront pas être utilisés.

Pour certains matériaux, les fascicules du CPC et le CPS pourront imposer la mise en magasin ou en silo. Cette disposition s'appliquera notamment aux liants hydrauliques.

Sauf disposition contraire du CPS, la préparation des aires, des magasins et silos incombe à l'Entrepreneur.

ARTICLE 10 - PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR L'ADMINISTRATION.

1 - Lorsque le CPS prévoit la fourniture par l'administration de certains matériaux ou produits, il précise leur nature, leur provenance et leurs caractéristiques ainsi que les lieux et modalités de leur prise en charge par l'Entrepreneur.

2.1 - Si cette prise en charge a lieu en présence de l'Ingénieur Subdivisionnaire ou de son représentant, elle fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

2.2 - Si la prise en charge a lieu en l'absence de l'Ingénieur Subdivisionnaire ou de son représentant, les quantités prises en charge par l'Entrepreneur sont réputées être celles pour lesquelles il est donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison. Dans ce cas, l'Entrepreneur doit s'assurer, compte tenu des indications du bon de livraison porté à sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité facilement décelable. S'il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité il doit faire vis à vis du transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en informer aussitôt l'Ingénieur Subdivisionnaire.

3 - Quelque soit le lieu et le mode de livraison des matériaux ou produits, l'Entrepreneur est tenu à partir de l'avis qui lui en est donné de procéder aux opérations de prise en charge, de manutention et de transport jusqu'à la mise en dépôt ou à pied d'œuvre dans les conditions et délais prescrites par le CPS. En cas le retard résultant de son fait, l'Entrepreneur assume la charge des frais et pénalités qui en découle.

4 - Dans tous les cas, l'Entrepreneur a la garde des matériaux et produits à partir de leur prise en charge. Avant leur mise en œuvre, l'Entrepreneur doit vérifier la qualité des matériaux et produits en utilisant les moyens et en appliquant les méthodes prévues dans les fascicules du CPC et au CPS. S'il constate que certains matériaux ou produits ne sont pas conformes aux spécifications prévues il en informe aussitôt l'Ingénieur d'Arrondissement.

Les matériaux et produits pris en charge par l'Entrepreneur sont réputés satisfaire aux spécifications prévues sauf preuve du contraire à établir par lui avant leur mise en œuvre.

5 - En l'absence de stipulations particulières du CPS, les frais résultant des prestations prévues par le présent article sont inclus dans les prix du marché.

CHAPITRE II

PLANS, IMPLANTATION DE PIQUETAGE DES OUVRAGES

ARTICLE 11 - PLANS ET DESSINS D'EXECUTION

1 - Sauf dispositions particulières du C.P.S. L'administration remettra à l'entrepreneur les plans et dessins d'exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l'ouvrage. Ces plans et dessins sont remis gratuitement et contre récépissé à l'entrepreneur en deux exemplaires dont un revêtu de la mention « Bon pour exécution » Au cas où l'Entrepreneur aurait besoin d'exemplaires supplémentaires de ces plans et dessins, il fera son affaire de leur reproduction.

L'entrepreneur a l'obligation de signaler par écrit à l'Ingénieur d'Arrondissement avant toute exécution, les erreurs, omissions ou contradictions que peuvent comporter ces documents et qui sont facilement décelables pour un homme de l'art.

2 - L'établissement des plans des ouvrages provisoires tels que : coffrages, échafaudages, cintres etc, est à la charge de l'Entrepreneur. A cet effet, l'Entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit établir éventuellement les calculs de stabilité et de résistance de ces ouvrages provisoires.

Ces plans, dessins et notes de calculs sont soumis en trois (3) exemplaires au visa de l'Ingénieur d'Arrondissement si le CPS le prescrit. Ce visa n'atténue en rien la responsabilité de l'Entrepreneur.

Dans ce cas, le CPS fixe les délais impartis tant à l'Entrepreneur pour l'établissement des plans, dessins d'exécution et notes de calculs qu'à l'Ingénieur d'Arrondissement pour les examiner et faire connaître les résultats de cet examen.

ARTICLE 12 : PLAN GENERAL D'IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le plan général d'implantation des ouvrages est établi par l'administration, il précise la position des ouvrages par rapport à des repères fixes raccordés autant que possible au nivellement général du MAROC, à une polygonale ou à des points géodésiques.

ARTICLE 13 - PIQUETAGE GENERAL

1 - Le piquetage général a pour objet de reporter sur le terrain les ouvrages définis par le plan général d'implantation, il est effectué dans les conditions fixées par les fascicules particuliers du C.P.C et par le C.P.S.

2 - Si ce piquetage général n'existe pas au moment du démarrage des travaux, il sera effectué contradictoirement entre l'administration et l'Entrepreneur avant le commencement des travaux. Sauf disposition contraire du CPS, il incombe à l'administration.

ARTICLE 14 - PIQUETAGE SPECIAL DU TRACE DES CANALISATIONS, CABLES OU OUVRAGES SOUTERRAINS

1 - Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage de canalisations, de câbles, d'ouvrages souterrains ou enterrés dépendant des services publics ou de tierce personne, l'Administration après s'être renseignée sur leur nature et leur tracé communique à l'Entrepreneur les informations ainsi recueillies.

2 - Il est procédé à un piquetage spécial de ces ouvrages s'il n'a pas été exécuté avant la passation du marché, il est effectué soit en même temps que le piquetage général, soit ultérieurement et selon les conditions fixées par l'Ingénieur Subdivisionnaire.

Sauf disposition contraire du CPS, il incombe à l'administration.

3 - Si les canalisations ou ouvrages souterrains non signalés par l'administration sont découverts en cours d'exécution des travaux, l'Entrepreneur en informe par écrit l'Ingénieur Subdivisionnaire, il est alors procédé contradictoirement à leur relevé.

L'Entrepreneur doit surseoir aux travaux adjacents jusqu'à la décision de l'Ingénieur Subdivisionnaire relative aux mesures à prendre pour la poursuite des travaux. Il fournit des propositions à cet effet si l'Ingénieur Subdivisionnaire le lui demande.

ARTICLE 15 - EXECUTION DES PIQUETAGES CONSERVATION DES PIQUETS

1 - Si le piquetage général ou spécial est effectué par l'administration après la passation des marchés de travaux, l'Entrepreneur fournira notamment la main d'œuvre, les piquets, les jalons, les cordeaux, les outils, les matériaux nécessaires.

2 - Les procès-verbaux de piquetage sont dressés par l'Ingénieur Subdivisionnaire et notifiés à l'Entrepreneur.

3 - L'Entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, soit à leur emplacement primitif, soit en un autre point si l'avancement des travaux l'exige et en tenant compte des prescriptions précédentes.

ARTICLE 16 - NOTIFICATION DES DOCUMENTS DE PIQUETAGE

Les plans d'implantation des ouvrages ainsi que les dessins qui ont servi au piquetage et tous autres documents nécessaires sont notifiés à l'Entrepreneur en même temps que le procès-verbal de piquetage.

Un délai fixé par le CPS est accordé à l'Entrepreneur pour vérifier que ces plans et dessins concordent avec les constatations faites au cours des opérations de piquetage.

A défaut de stipulation du CPS ce délai sera de Dix (10) jours calendaires.

Si des erreurs sont relevées et signalées, il est procédé à une nouvelle vérification contradictoire des parties litigieuses.

ARTICLE 17 - PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE

Le piquetage complémentaire a pour objet de compléter le piquetage général et éventuellement le piquetage spécial par autant de repères qu'il est nécessaire à l'exécution des travaux.

Le piquetage complémentaire est effectué par l'Entrepreneur conformément aux stipulations des fascicules particuliers du CPC et du CPS.

ARTICLE 18 - CAS DES CANALISATIONS ET CABLES SOUTERRAINS DE SERVICE PUBLIC

L'Entrepreneur devra demander à l'Ingénieur, et en temps voulu, de faire procéder au piquetage des canalisations ou câbles souterrains de service public susceptibles d'exister dans l'emprise des travaux.

Lorsque l'administration intéressée (ou le Service Public intéressé) aura procédé au piquetage, l'Entrepreneur ne pourra, dans l'exécution de ses travaux, approcher à moins de quatre vingt (80) centimètres d'une des canalisations ou câbles sans avoir prévenu au plus tard quarante huit (48) heures à l'avance, l'administration ou le service public compétent de son intention.

L'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions qui lui seront imposées par le représentant de l'administration intéressée (ou du service public intéressé) en vue de la préservation de la canalisation ou du câble.

Faute par lui de se conformer à ces prescriptions, il sera en particulier rendu entièrement responsable des dégâts matériels causés aux canalisations ou aux câbles.

ARTICLE 19 - CAS PARTICULIER DES TRAVAUX INTERESSANT LES CABLES SOUTERRAINS DES P.T.T

Pour ce qui concerne les câbles souterrains des P.T.T. l'Entrepreneur sera tenu, en outre, s'il en est requis par l'administration des PTT, de conclure avec celle-ci un accord spécial pour l'exécution des travaux de terrassements et de maçonnerie intéressant les câbles souterrains de télécommunication et pour la manutention de ceux-ci.

Les prix à payer à l'entrepreneur par l'administration des PTT, en vertu de l'accord spécial seront déterminés suivant les instructions en vigueur à la date de la souscription du marché (1).

Si l'administration des P.T.T. ne juge pas à propos de conclure avec l'Entrepreneur l'accord spécial prévu à l'alinéa précédent, celui-ci devra supporter, sans indemnité, l'exécution sur ses chantiers, par une autre entreprise, des travaux intéressant les câbles, les prix du bordereau tenant compte de cette sujétion.

CHAPITRE III

ORGANISATION DES TRAVAUX MESURES DE SECURITE EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 20 - PROGRAMME DES TRAVAUX

L'Entrepreneur sera tenu de soumettre à l'agrément de l'Ingénieur d'Arrondissement, dans un délai de quinze (15) jours à dater du jour de la notification de l'ordre de service notifiant l'approbation de son marché, le programme détaillé selon lequel il s'engage à conduire les travaux.

Ce programme sera présenté sous forme d'un planning classique et fera ressortir les délais d'exécution par phase de travaux. Il sera établi en fonction du délai d'exécution fixé au CPS.

Les méthodes, les rendements et les moyens en personnel et matériel sur la base desquels il sera établi, devront être indiqués; si ces bases diffèrent de celles éventuellement donnés par un sous détail de prix, l'Entrepreneur ne pourra tirer aucun argument pour élever une éventuelle réclamation étant seul responsable de l'établissement de ses sous détails et du programme de travaux compatibles avec les délais contractuels.

Ce programme définira avec précision les interruptions de circulation éventuelles résultant des dispositions qu'il contient. Il devra en outre tenir compte d'une façon réaliste des risques météorologiques et des us et coutumes.

ARTICLE 21 - INSTALLATION DU CHANTIER DE L'ENTREPRENEUR

1 - Le C.P.S. désigne, en tant que de besoin sur les dépendances du domaine public ou sur les terrains dont dispose l'administration, les emplacements que l'entrepreneur peut utiliser pour l'installation de ses chantiers, le stationnement de son matériel, le dépôt provisoire de matériaux ou de produits à mettre en œuvre.

Le C.P.S précise les conditions de la mise à la disposition de ces terrains et de leur remise en état en fin de chantier.

2 - A défaut, l'Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin.

Pour l'usage des dépendances du domaine public qui ne sont pas mises à sa disposition par le C.P.S. l'entrepreneur est soumis aux règles communes.

3 - Le C.P.S. détermine, le cas échéant, les installations et matériels mis à la disposition de l'Entrepreneur par l'administration, ainsi que les conditions de cette mise à disposition, de l'utilisation et de la restitution de ces installations et matériels.

4 - Dans tous les cas, et sauf dispositions particulières du C.P.S. l'entrepreneur à la charge, même en l'absence d'un prix spécial, de l'établissement et de l'entretien des installations de chantier, des chemins de service et des voies de desserte qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique ainsi que des indemnités y relatives.

5 - Si les chantiers ne sont d'un accès facile que par voie d'eau, l'Entrepreneur doit mettre une embarcation armée à la disposition des ingénieurs ou de leurs agents chaque fois que ceux-ci le lui demandent.

Les dépenses correspondantes suivant les précisions du C.P.S., sont à la charge de l'Entrepreneur.

6 - Dans le délai de quinze (15) jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service notifiant l'approbation du marché, l'Entrepreneur devra faire agréer, par l'ingénieur d'Arrondissement les dispositions détaillées qu'il compte adopter pour l'organisation et l'installation du chantier.

L'Entrepreneur fournira notamment toutes précisions utiles concernant le matériel et le personnel qu'il compte utiliser sur le chantier.

L'Ingénieur d'Arrondissement pourra exiger que soient modifiées ou complétées, les dispositions envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes, ou si, à l'expérience elles ne donnent pas satisfaction.

Il est spécifié que l'agrément donné par l'Ingénieur d'Arrondissement aux moyens et procédés d'exécution ne diminuera en rien la responsabilité de l'Entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur utilisation pourra avoir tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de l'administration et quant aux respects de délais.

Pour les installations de chantier, l'Entrepreneur devra faire toutes propositions concernant les routes d'accès et les dispositions relatives aux plates-formes de stockage et de préstockage des matériaux.

7 - L'Entrepreneur mettra à la disposition de l'administration un local de chantier et un local à usage de laboratoire si le C.P.S. le prévoit.

ARTICLE 22 - CAHIER DE CHANTIER

Dès le commencement des travaux, l'Entrepreneur devra tenir en permanence sur ses chantiers, un cahier trifold dit « CAHIER DE CHANTIER » dont les pages seront numérotées.

Sur ce cahier seront indiqués au jour le jour :

1°) l'état d'avancement des travaux de différentes natures : terrassements, chaussées, ouvrages etc...

2°) Les opérations de contrôle ou de réception dont l'inscription est explicitement prévue par les fascicules du C.P.C. et le C.P.S.

3°) Toutes demandes, suggestions et remarques faites par l'Entrepreneur ou les ingénieurs aux cours de leurs visites.

4°) Tous incidents soit dans la marche des travaux ou la tenue du chantier, soit dans le comportement du personnel de l'entreprise ou de l'administration.

5°) Les intempéries.

6°) D'une façon générale, toutes observations ayant une incidence sur le déroulement des travaux.

Ce cahier est signé au moins une fois par semaine par les représentants de l'Entrepreneur et de l'Ingénieur. Il est visé périodiquement par l'Ingénieur Subdivisionnaire lors de ses visites de chantier.

Les mentions portées sur le cahier de chantier sont recevables dans la limite des attributions des signataires et ne peuvent en aucun cas se substituer aux ordres de service. Il est placé sous la garde du représentant de l'Entrepreneur et remis à l'administration en fin de chantier.

ARTICLE 23 - LIEUX DE DEPOT

1 - Le C.P.S. désigne, s'il y a lieu, les emplacements que l'administration met à la disposition de l'Entrepreneur, soit sur les dépendances du domaine public, soit sur d'autres terrains, comme lieu de dépôts définitifs ou provisoires. Le fascicule particulier du C.P.C. ou le C.P.S. fixe les conditions de la mise à disposition de ces terrains.

2 - A défaut, l'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l'Ingénieur Subdivisionnaire les lieux de dépôts qu'il se propose d'utiliser.

ARTICLE 24 - EMPLOI DES EXPLOSIFS

1 - L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et les tiers et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins.

2 - L'Entrepreneur sera soumis pour tout ce qui concerne la sécurité aux règlements en vigueur sur l'emploi des explosifs.

3 - Le C.P.S. défini s'il y a lieu, les zones dans lesquelles l'emploi de l'explosif est soumis à restrictions ou est interdit, mais en tout état de cause, l'Entrepreneur doit limiter l'emploi des explosifs en fonction des inconvénients qui pourraient en résulter pour l'ouvrage à construire compte tenu de sa destination et de sa nature.

ARTICLE 25 - MESURES DE SECURITE DES CHANTIERS

1 - L'Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents tant à l'égard de son personnel, de celui de l'administration qu'à l'égard des tiers.

2 - Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers ainsi que leur signalisation dans les conditions définies à l'article 26 du présent fascicule. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.

3 - Il doit prendre le cas échéant, toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne soient une cause de danger pour la circulation publique, si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux le long et à la traversée des voies de communications doivent être protégés par des gardes corps provisoires ou tout autre dispositif approprié. Ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.

4 - Sauf dispositions contraires du C.P.S., toutes les mesures d'ordre et de sécurité prévues ci-dessus sont à la charge de l'Entrepreneur, compte tenu, en ce qui concerne la signalisation des dispositions de l'article 26 ci-après.

5 - En cas de carence de l'Entrepreneur, les autorités compétentes ou l'administration peuvent prendre aux frais de l'Entrepreneur, les mesures nécessaires, après mise en demeure de celui-ci restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes, ou de l'administration ne dégage pas pour autant la responsabilité de l'Entrepreneur.

ARTICLE 26 - SIGNALISATION TEMPORAIRE OU DE CHANTIER

1 - La Signalisation complète de jour et de nuit de ses chantiers, tant extérieure qu'intérieure incombe à l'Entrepreneur.

2 - Lorsque les travaux intéressent la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne, le C.P.S. précise le ou les services ayant la charge de celle-ci. ce ou ces services sont désignés dans le présent article par les termes : « service compétents ». Pour la circulation routière, les services compétents sont la Direction des Routes et la Direction Provinciale de l'Equipement concernée par l'ouvrage.

3,1 - La signalisation intéressant la circulation publique doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière. Elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par l'Entrepreneur, conformément aux plans notifiés par l'administration et avec des panneaux et dispositifs agréés par elle. L'Entrepreneur à sa charge la fourniture la mise en place et l'entretien des panneaux et dispositifs de signalisation, sauf dispositions différentes du C.P.S.

3,2 - Si l'exécution des travaux nécessite une déviation de la circulation, l'Entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés définis dans le C.P.S.

3,3 - La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents. Mais sur demande de l'administration, l'Entrepreneur doit mettre à la disposition des services compétents le personnel auxiliaire nécessaire notamment pour assurer le pilotage des usages de la route.

Les dépenses correspondantes sont réputées incluses dans les prix du marché sauf stipulation contraire du C.P.S.

3,4 - L'Entrepreneur doit informer, par écrit, les services compétents au moins dix jours à l'avance de la date du commencement des travaux en mentionnant, le cas échéant, le caractère mobile du chantier.

L'Entrepreneur doit, par écrit, dans les mêmes formes, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

ARTICLE 27 - SUJETIONS SPECIALES POUR LES TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES LIEUX HABITES

Lorsque les travaux sont exécutés à proximité des lieux habités, l'Entrepreneur doit prendre à ses frais et risques, les mesures nécessaires pour réduire dans toute la mesure du possible, la gêne imposée aux usagers, aux riverains des voies publiques et aux voisins, notamment celles causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les fumées et les poussières.

ARTICLE 28 - DEMOLITIONS DE CONSTRUCTIONS

1 - L'Entrepreneur ne doit démolir les constructions de toute nature situées dans les emprises des chantiers que sur ordre ou après autorisation de l'administration.

2 - Avant toutes démolitions de clôtures quelles qu'elles soient (haies, palissades, barbelés, etc...) l'Entrepreneur devra établir à ses frais une clôture provisoire destiné à se substituer pendant la durée des travaux à la clôture démolie.

3 - Le C.P.S. précise si les matériaux et les produits provenant de délais de démolition ou de démontage seront déposés avec soins et tirés en vue d'être réutilisés. A défaut, les produits de la démolition seront évacués à la décharge publique aux frais de l'Entrepreneur.

ARTICLE 29 -DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

1 - Si le C.P.S prévoit pour les transports routiers ou les circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux des dispositions telles itinéraires obligatoires limitation de charge ou de vitesse, périodes d'interdiction, et si l'Entrepreneur ne se conforme pas entièrement à ces dispositions, il supporte seul la charge des réparations des dégradations causées aux voies publiques.

2 - De même, si ces transports ou ces circulations sont effectués en infraction aux prescriptions du code de la route ou des arrêtés, pris par les autorités compétentes, intéressant la conservation des voies publiques, l'Entrepreneur supporte seul la charge des réparations.

3 - Si postérieurement au premier jour de la quinzaine calendaire qui précède la remise des offres ou la signature du marché, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ces transports et circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si l'entrepreneur estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sous peine de ne pouvoir obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l'observation écrite et motivée à l'Ingénieur d'Arrondissement dès qu'il a connaissance des modifications et, en tout cas, avant l'achèvement des transports ou des circulations en cause.

4 - Durant les travaux l'Entrepreneur ne peut faire subir aux ouvrages qu'il construit des charges supérieures à celles pour lesquelles ils sont projetés. Il supporte seul les frais et réparations de dégâts ainsi causés à ces ouvrages.

5 - L'Entrepreneur prendra toutes précautions pour empêcher toutes chutes de matériaux et limiter, dans la mesure du possible, les dépôts de boues sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectuera en permanence les nettoyages et ébouages nécessaires, les dépenses correspondantes étant entièrement à sa charge.

ARTICLE 30 - DESORDRES, DEGRADATIONS ET PREJUDICES CAUSES PAR LA CONDUITE ET LES MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX

1 - Si la conduite ou les modalités d'exécution des travaux entraînent des désordres ou des dommages aux personnes ou aux biens autres que les dégradations aux voies publiques visées à l'article précédent, la responsabilité de l'Entrepreneur est engagée.

Celui-ci ne peut dégager sa responsabilité qu'autant qu'il apporte la preuve que la conduite ou les modalités d'exécution des travaux mis en cause résultent d'une manière impérative des dispositions du marché ou d'ordres de service de l'Ingénieur d'Arrondissement maintenus malgré les réserves qu'il a faites.

2 - Lorsque le piquetage spécial prévu à l'article 14 du présent fascicule a été effectué conformément aux dispositions du dit article, l'Entrepreneur est responsable des dégâts éventuellement causés aux canalisations, câbles et ouvrages souterrains par la conduite ou les modalités d'exécution des travaux.

ARTICLE 31 - MAINTIEN DE L'ECOULEMENT DES EAUX ET DES CIRCULATIONS.

1 - L'Entrepreneur doit conduire les travaux de telle sorte que les écoulements d'eau et les circulations de toute nature soient convenablement assurés en tout temps. Sont à sa charge les déviations et ouvrages provisoires nécessaires à cet effet, leur entretien et leur signalisation de jour et de nuit.

2 - L'administration en cas d'urgence, peut prendre, sans mise en demeure préalable, les mesures nécessaires aux frais de l'Entrepreneur.

ARTICLE 32 - ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI

A défaut de stipulations particulières ou d'ordre de service, les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent devront être enlevés et les emplacements mis à la disposition de l'Entrepreneur remis en état dans un délai d'un mois à compter de la réception provisoire des travaux.

CHAPITRE IV

CONTROLE DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES

ARTICLE 33 - NATURE DES CONTROLES QUALITATIFS.

1°) Les matériaux sont soumis à des essais préliminaires d'information et des essais de recette.

Les essais préliminaires d'information ont pour objet de choisir la provenance et le mode de fabrication des matériaux à fournir par l'Entrepreneur en s'assurant qu'ils sont susceptibles de satisfaire aux exigences du C.P.C. et du C.P.S. Ils sont effectués avant l'approvisionnement des matériaux à pied d'œuvre dans les délais prescrits par le C.P.S.

Les essais de recette ont pour objet de contrôler le conformité des matériaux approvisionnés sur le chantier avec les exigences du C.P.C. et du C.P.S. Ils sont effectués avant la mise en œuvre des matériaux.

Les échantillons de matériaux sont fournis gratuitement par l'Entrepreneur.

La consistance des essais et leur périodicité sont fixées par le fascicules particuliers du C.P.C. complétés par les dispositions du C.P.S.

Les procédures des essais sont celles fixées par les norme marocaines en vigueur, ou à défaut par les modes opératoires en usage au Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (L.P.E.E.).

2°) Les ouvrages sont soumis à des contrôles de qualité et à des contrôles de réception.

Ces contrôles ont pour but de s'assurer que les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisées par l'Entrepreneur satisfont aux exigences du C.P.C et du C.P.S.

Les contrôles de qualité sont effectués en cours de travaux. Ils permettent de vérifier la régularité de la qualité des ouvrages élémentaires tout au long de leur réalisation.

Les contrôles de réception sont effectués soit en fin d'exécution de l'une des parties de l'ouvrage soit au moment de la réception provisoire de l'ouvrage.

La consistance des contrôles et leur fréquence sont fixées par les fascicules particuliers du C.P.C et par le C.P.S.

Les procédures des essais sont celles fixées par les normes marocaines en vigueur ou à défaut par les modes opératoires en usage au Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (L.P.E.E.)

ARTICLE 34 - MODALITE D'EXECUTION ET DE REGLEMENT DES CONTROLES.

Tous les essais ou contrôles nécessitant l'intervention d'un laboratoire sont réalisés dans les conditions ci-après :

1°) Cas où le marché ne prévoit pas de laboratoire de chantier.

Les essais préliminaires d'information sont réalisés à la diligence de l'Entrepreneur par un laboratoire agréé par l'administration. Les frais de ces essais sont à la charge de l'Entrepreneur. Ils sont réputés inclus dans les prix unitaires des travaux.

Toutes les essais et contrôles à l'exception des essais préliminaires d'information sont réalisés, à la diligence de l'administration, par un laboratoire choisi par elle.

Les frais de ces essais sont à la charge de l'administration.

Les résultats des essais et contrôles sont transmis à l'Entrepreneur au fur et à mesure de leur exécution que les résultats soient conformes ou non aux spécifications du marché.

2°) Cas où le marché prévoit un laboratoire de chantier.

Tous les essais et contrôles sont réalisés par un laboratoire de chantier unique et commun à l'entreprise et à l'administration.

Ce laboratoire sera obligatoirement placé sous l'autorité et le contrôle d'un organisme agréé par l'administration.

La consistance et les modalités de fonctionnement et de prise en charge de ce laboratoire sont fixées, cas par cas, par le C.P.S.

Les résultats des essais et contrôles sont consignés sur un registre qui est maintenu en permanence à la disposition des Ingénieurs de l'administration et de l'Entrepreneur.

Les essais effectués préalablement à la date fixée par le C.P.S. pour la mise en service du laboratoire de chantier sont réalisés à la diligence de l'Entrepreneur par un laboratoire agréé par l'administration. Les frais de ces essais sont à la charge de l'Entrepreneur. Ils sont réputés inclus dans les prix unitaires des travaux.

A moins que le fascicule particulier du C.P.C. ou le C.P.S. en dispose autrement, les frais des essais qui échappent à la compétence du laboratoire de chantier sont à la charge de :

- L'Entrepreneur pour les essais préliminaires d'information.
- L'administration pour tous les autres essais et contrôles.

3°) Litiges.

En cas de constatations de la validité d'un ou plusieurs essais de recette, contrôle, ou préliminaire d'information, des frais d'expertise des essais contradictoires seront à la charge de la partie en tort.

CHAPITRE V

ACHEVEMENT DES TRAVAUX

ARTICLE 35 - PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES.

1°) La prise de possession anticipé s'applique en principe à des ouvrage ou parties d'ouvrage ayant un caractère indépendant et fonctionnel qui peuvent en raison de cas caractères être mis en service sans que pour autant l'ensemble soit achevé.

2°) Le C.P.C. ou les ordres de services de l'Ingénieur d'Administration désignent s'il y a lieu les ouvrages ou parties d'ouvrages dont l'administration de réserve le droit de prendre possession avant l'achèvement des travaux, prise de possession qui donne lieu à une réception provisoire partielle; les modalités en sont fixées éventuellement par le C.P.C.

ARTICLE 36 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

1°) La mise à disposition s'applique en général à certaines parties d'ouvrages destinées à recevoir d'autres ouvrages ou équipements, ne faisant pas partie du marché ou à être utilisées pour exécuter d'autres ouvrages.

2°) Le C.P.S. désigné éventuellement certains ouvrages ou parties d'ouvrages dont l'administration se réserve le droit de disposer avant l'achèvement des travaux. Cette mise à disposition d'ouvrages ou de parties d'ouvrages peut également intervenir par. ordre de service de l'Ingénieur d'Arrondissement.

3°) La mise à disposition d'ouvrages ou de parties d'ouvrages n'est pas précédée d'une réception provisoire partielle, mais fait l'objet d'un état des lieux dressé contradictoirement entre l'Ingénieur Subdivisionnaire et l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché et intéressant les ouvrages ou parties d'ouvrages mis à la disposition de l'administration. Il a également le droit de faire des réserves s'il estime que les travaux entrepris sur les ouvrages considérés excèdent les possibilités de ces ouvrages. Ces réserves adressées à l'Ingénieur d'Arrondissement doivent être écrites et motivées.

ARTICLE 37 - DESSINS FOURNIS APRES EXECUTION DES OUVRAGES.

1 - Dans le cas où l'établissement des plans d'exécution incombe à l'Entrepreneur, il établit et remet à l'administration, avant la réception définitive, trois collections complètes des notes de calculs et des dessins des ouvrages conformes à l'exécution plus une sur calque.

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de l'Ingénieur Subdivisionnaire, la minute du dossier qu'il se propose d'établir, un mois avant la date prévue pour la réception définitive. Le dossier définitif ne sera établi qu'après l'agrément de celui-ci.

Les plans seront pliés au format 21X31 et encartés sous chemise cartonnée.

2 - Dans le cas où les plans d'exécution ont été établis par l'administration, l'Entrepreneur devra annoter ces plans des modifications intervenues en cours de travaux et les remettre à celle-ci en un exemplaire avant la réception définitive. Il en sera notamment ainsi du plan d'exécution des fondations de l'ouvrage qui devra être corrigé en fonction des côtes relevées contradictoirement lors de la réception des fouilles.